

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1550 -
1551/2530

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด ฯ
นาย ชุ่นฮวด แซ่เตีย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 308

การจะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้น ต้องปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าราคาที่โจทก์ประมูลได้มิได้ต่ำกว่าราคาประเมินแม้แต่รายเดียวและไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ระวางว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโดยไม่สุจริต ข้อที่อ้างว่าจำเลยมีเวลาจะสามารถหาคนมาประมูลซื้อได้ราคาสูงกว่า และหากขายไปจะทำให้จำเลยเดือดร้อน ไม่ใช่เหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ การขายทอดตลาดจึงเป็นไปโดยชอบ.(ที่มา-สงเสริมฯ)

คดีทั้งสองสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา มีการเลื่อนการขายทอดตลาดถึง 8 ครั้ง เพราะไม่มีผู้ประมูลซื้อบ้างจำเลยขอเลื่อนบ้าง จนถึงการขายทอดตลาดครั้งที่ 9 โจทก์เป็นผู้ประมูลให้ราคาสูงสุดจำเลยแถลงคัดค้านว่าราคายังต่ำอยู่ จะหาคนมาประมูลซื้อใหม่ ขอให้เลื่อนการขายออกไป

ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายแก่โจทก์ผู้ประมูลราคาสูงสุด

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้น ความต้องปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่า ด้วยวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น ที่จำเลยทั้งสามฎีกาขอให้เพิกถอนคำสั่งขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นทั้งสองสำนวนโดยอ้างเหตุผลว่าราคาที่โจทก์ประมูลได้ยังต่ำอยู่ โดยเฉพาะการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการที่ 1, 8, 9, 10, และ 11 ใหม่ โดยยก ราคาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยขายทอดตลาดที่นายสมศักดิ์ประมูลได้แสดงให้เห็นว่าการขายครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าขายครั้งก่อน 330,000 บาท นั้น ได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาประเมินตามบัญชีการยึดทรัพย์ลงวันที่ 30 มกราคม 2525 กับราคาที่โจทก์ประมูลได้ทั้ง 12 รายการ ปรากฏว่ามีได้ต่ำกว่าราคาประเมินแม้แต่รายการเดียวและไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะทำให้ระวางว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการโดยไม่สุจริต เหตุที่จำเลยทั้งสามอ้างอีกประการหนึ่งว่าถ้าจำเลยทั้งสามมีเวลาก็สามารถจะหาคนมาประมูลซื้อในราคาที่สูงกว่าโจทก์ประมูลได้ และหากขายไปจะทำให้จำเลยทั้งสามเดือดร้อน นั้น ก็มีใช้เหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ดังกล่าวข้างต้น ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้นทั้งสองสำนวน'

พิพากษายืน.

(ยอนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ